



PODER JUDICIAL DEL PERÚ
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UCAYALI
Segundo Juzgado Civil de Coronel Portillo



EXPEDIENTE : 1046-2024-0-2402-JR-CI-02
DEMANDANTE : INVERSIONES LEÓN OSORES S.A.C.
DEMANDADO : RONALD BARRANTES RODRÍGUEZ
: BECSY OJANAMA QUINTEROS DE BARRANTES
MATERIA : EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

AUTO

RESOLUCIÓN NÚMERO: SIETE

Callería, trece de noviembre del año dos mil veinticinco.-

I. MATERIA

La solicitud de convocatoria a remate del bien inmueble materia de garantía hipotecaria, presentada por el ejecutante **INVERSIONES LEON OSORES S.A.C.** conforme los actuados que anteceden.-

II. ANÁLISIS:

- 1)** De acuerdo con lo prescrito en el **artículo 731° del Código Procesal Civil**, aprobada que sea la tasación o siendo innecesaria ésta, el Juez deberá convocar a remate la misma que se efectuará a través del Remate Judicial Electrónico (**REM@JU**).-
- 2)** No resulta necesaria tasación, ya que las partes convinieron valorizar el bien inmueble en la Constitución de Hipoteca celebrada mediante la **Escritura Pública N° 0719** de fecha 27-03-2024 en su **Cláusula SEXTA**, en los siguientes términos:
 - Ubicado en el **Pasaje Las Brisas Lote 03 de la Manzana M del Asentamiento Humano Jhon Hocking Weeks – Distrito de Yarinacocha – Provincia de Coronel Portillo – Departamento de Ucayali**.
 - Inscrito en la partida registral N° **11166346** del Registro Predial de la Zona Registral N°VI-Sede Pucallpa,
 - Por la suma de **QUINCE MIL Y 00/100 SOLES (S/. 15,000.00)**.
- 3)** El remate electrónico judicial - **REM@JU** ha sido implementado en el distrito judicial de Ucayali; por lo que por regla general los remates deberán llevarse a cabo a través del aplicativo **REM@JU** del Portal Web del Poder Judicial de acuerdo a lo establecido en la **Ley N° 30229¹**, su Reglamento y directiva vigente, debiendo tener en cuenta que:
 - i. Firme que sea la resolución que ordena el remate, el Secretario Judicial debe publicar en el Portal Web del Poder Judicial el aviso de convocatoria con la información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial y demás actos pertinentes, tal como se dispone en el **artículo 15 de la indicada Ley y artículos 14.2 y 15.1 del referido reglamento**.
 - ii. El sistema **REM@JU** genera automáticamente el cronograma de ejecución del remate electrónico en primera, segunda y tercera convocatoria, comprendiendo las fases de publicidad, inscripción, desarrollo y adjudicación.
- 4)** Por último se debe indicar que de acuerdo con los **artículos 736.1 y 742 del Código Procesal Civil**, la base de la postura según sea el caso, seguirá las siguientes reglas:
 - i. En la primera convocatoria ascenderá a las dos terceras partes (2/3) del valor del bien convenido.
 - ii. En la segunda convocatoria se reducirá en un quince por ciento (15%).
 - iii. En la tercera convocatoria se reducirá un quince por ciento (15%) adicional.

¹ Ley que adecúa el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el sistema de remates judiciales y en los servicios de notificaciones de las resoluciones judiciales, y que modifica la ley orgánica del poder judicial, el código procesal civil, el código procesal constitucional y la ley procesal del trabajo.



PODER JUDICIAL DEL PERÚ
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UCAYALI
Segundo Juzgado Civil de Coronel Portillo



Además que debe observarse escrupulosamente las formalidades previstas para el acto de subasta bajo sanción de nulidad.-

III. DECISIÓN

Estando a las consideraciones precedentes, esta judicatura resolviendo dispone.

Primero: CONVOCAR A REMATE JUDICIAL ELECTRÓNICO del inmueble materia de garantía hipotecaria; REITERÁNDOSE que dicho acto procesal se deberá ejecutar a través del aplicativo **REM@JU** del Portal Web del Poder Judicial según la convocatoria que corresponda (Primera, segunda o Tercera) en los siguientes términos:

<u>BIEN INMUEBLE A REMATAR</u>	
❖ Ubicación	<i>Pasaje Las Brisas Lote 03 de la Manzana M del Asentamiento Humano Jhon Hocking Weeks – Distrito de Yarinacocha – Provincia de Coronel Portillo – Departamento de Ucayali cuya área, linderos y descripción obran en su inscripción registral.</i>
❖ Inscripción Registral	<i>Partida Registral N°11166346 del Registro Predial de la Zona Registral N°VI - Sede Pucallpa .</i>
❖ Cargas y Gravámenes	<i>- <u>HIPOTECA</u>, constituida a favor de <u>INVERSIONES LEON OSORES S.A.C.</u> mediante <u>Escritura Publica</u> N° 719 de fecha 27-03-2024 otorgada ante Notario Público – Rubén Vargas Ugarte, hasta por la suma de OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES (S/. 8,780.00) (Asiento D00002).</i>
❖ Valor de la tasación	<i>Convenida por las partes en la cláusula <u>SEXTA</u> de la <u>Escritura Publica</u> N° 719, que contiene la garantía hipotecaria, por la suma de QUINCE MIL Y 00/100 SOLES (S/. 15,000.00).</i>
❖ Base del Remate	<i>- <u>PRIMERA CONVOCATORIA</u>. DIEZ MIL CON 00/100 SOLES (S/. 10,000.00).</i> <i>Correspondiente a las <u>dos terceras partes (2/3) del valor de la tasación</u> de acuerdo con el artículo 736 del C.P.C.</i>
	<i>- <u>SEGUNDA CONVOCATORIA</u>. OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES (S/. 8,500.00).</i> <i>Correspondiente al monto de la Base del Primer Remate con la reducción del <u>quince por ciento (15%)</u> por tratarse de la Segunda Convocatoria de</i>



PODER JUDICIAL DEL PERÚ
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UCAYALI
Segundo Juzgado Civil de Coronel Portillo



	acuerdo con el artículo 742 del C.P.C.
	- <u>TERCERA CONVOCATORIA.</u> SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS (S/. 7,225.00). Deducido del monto que sirve como base para el segundo remate con una reducción del <u>quince por ciento (15%)</u> de acuerdo con el artículo 742 del C.P.C.
<u>PUBLICIDAD:</u>	
Las publicaciones de los avisos de convocatoria de remate se efectuarán en los siguientes medios: ❖ Portal Web del Poder Judicial: Para ello el Secretario cursor proceda conforme al artículo 15° de la Ley N° 30229 y su Reglamento, bajo responsabilidad funcional, debiendo comunicar su realización a este Despacho oportunamente. <u>Dejándose constancia que la presente publicación tendrá validez para todas las convocatorias que se realicen.</u> ❖ En el Local del Juzgado y en el bien inmueble: Para ello el Secretario Judicial deberá realizar el pegado de los avisos de remate tanto en el local del Juzgado como en el bien inmueble, bajo responsabilidad funcional, quien deberá faccionar el acta correspondiente.	
<u>DEL POSTOR:</u>	
El postor en cada convocatoria deberá cumplir con: a) Registrar el oblate del diez por ciento (10) de la tasación mencionada en depósito electrónico judicial en la moneda de tasación, conforme al artículo 17 del reglamento de la Ley N° 30229. b) Registrar el arancel judicial correspondiente.	
<u>DEL ADJUDICATARIO:</u>	
a) El postor ganador debe registrar el pago del saldo del precio en el término máximo de tres días hábiles de concluido el acto del remate, mediante depósitos o transferencias de dinero en institución del sistema financiero nacional. b) En caso de incumplir con el pago del saldo dentro del plazo previsto se declarará la nulidad del remate, con pérdida del monto por oblate, como concepto de multa, e inhabilitación para participar como usuario postor en el Remate Electrónico Judicial (REM@JU) por el plazo de un año. c) Verificado el pago y la identidad del usuario postor ganador, el REM@JU expide y entrega el certificado digital de postor ganador.	



PODER JUDICIAL DEL PERÚ
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UCAYALI
Segundo Juzgado Civil de Coronel Portillo



Segundo: De conformidad con el **artículo 12° de la Ley N° 30229** , la presente resolución es **inimpugnable**, sin perjuicio de la salvedad señalada en el tercer párrafo del indicado artículo.

Tercero: **NOTIFÍQUESE** en los siguientes términos:

- **Al ejecutante- INVERSIONES LEÓN OSORES S.A.C.** en su casilla electrónica N° 158914-SINOE.-
- **Al ejecutado - RONALD BARRANTES RODRÍGUEZ** - en la dirección domiciliaria señalada en la demanda.-
- **Al ejecutado - BECSY OJANAMA QUINTEROS DE BARRANTES-** en la dirección domiciliaria señalada en la demanda.-
- **A los ocupantes del predio** materia de remate ubicado en el **Pasaje Las Brisas Lote 03 de la Manzana M del Asentamiento Humano Jhon Hocking Weeks** – Distrito de Yarinacocha – Provincia de Coronel Portillo – Departamento de Ucayali.-